

Le syllogisme juridique

« Dans le jugement de tout délit, **le juge doit agir d'après un raisonnement parfait**. La première proposition est la loi générale ; la seconde exprime l'action conforme ou contraire à la loi ; la conséquence est l'absolution ou le châtement de l'accusé. **Si le juge est contraint de faire un raisonnement de plus, ou s'il le fait de son chef, tout devient incertitude et obscurité** »¹

Le syllogisme est emprunté à la logique formelle pour donner l'illusion d'un raisonnement parfait. Si en logique, ce raisonnement parfait renvoie à l'irréfutabilité des prémices, le syllogisme juridique est particulier en ce que sa perfection s'apprécie dans l'objectivité de la motivation : la règle de droit constituant, en tant que prémice majeure, le cadre du raisonnement, il est supposé **impossible de sortir de ce cadre argumentatif**. Le syllogisme étant le mode de présentation des décisions de justice, donc leur mode officiel de motivation, il est important d'apprendre à raisonner de cette manière.

La faiblesse que l'on retrouve généralement dans vos syllogismes, c'est précisément **cette absence de rigueur du raisonnement par rapport au cadre que fixe la prémice majeure**. Le syllogisme est un raisonnement dans lequel **la conclusion est supposée être impliquée depuis la prémice majeure**. Ainsi la solution ne peut découler que de la correspondance ou la non-correspondance des éléments de la prémice mineure aux conditions de la prémice majeure.

Or, la tendance est à la confusion dans les copies : des données factuelles, qui devraient constituer la prémice mineure, s'intègrent dans votre prémice majeure / Vous qualifiez, dans vos mineures, des données factuelles **qui répondent à des conditions que vous n'avez pas évoquées dans la prémice majeure** (je renvoie, sur ce point, à la citation de Beccaria) / Vous faites apparaître de nouveaux éléments normatifs, donc de nouvelles conditions de droit, dans la prémice mineure (même remarque) / Vous ne réalisez aucune opération de qualification juridique, et donc de confrontation des faits au droit, dans vos prémices mineures, et concluez dès la mineure...

Quelques conseils face à ces confusions :

- 1- Identifier les éléments normatifs, c'est-à-dire les règles de droit, qui sont pertinentes pour résoudre le cas

La règle de droit est le cadre du raisonnement, elle en constitue la prémice initiale, la majeure. L'ensemble des éléments qui seront ensuite évoqués dans le raisonnement ne le seront qu'en fonction des éléments de ce cadre. Il s'agit de la clé de voute du raisonnement.

Il faut identifier, dans les règles de droit évoquées, **les conditions de leur application** (cd) et **les conséquences juridiques** (csq) assignées à ces conditions.

- 2- Qualifier juridiquement les faits pour établir une correspondance, ou non, entre ceux-ci et les conditions de la règle de droit

L'étape de la qualification des faits est décisive. Ici, il convient de confronter les éléments de fait ou les actes présentés dans le cas pratique **aux conditions d'application** des règles évoquées dans la majeure. Ici, **les conséquences** ne doivent pas encore être évoquées. Il ne s'agit que de vérifier si les conditions sont remplies ou ne le sont pas.

- 3- Déduire les conséquences de la correspondance ou de la non-correspondance entre les conditions normatives et les faits

Ici il suffit de conclure si, au regard de la confrontation des faits aux conditions opérée auparavant, **les conséquences attachées aux conditions doivent être retenues ou non**.

¹ BECCARIA (C.), *Des délits et des peines*, Paris, Éditions du Boucher, 2012, p. 17

Exemple

Sur la question de l'invocabilité de l'article 8 de la Convention EDH devant le JA (nous laisserons de côté la question de savoir si le recours pouvait aboutir favorablement au regard du contenu de cette règle).

NB : cd = condition et csq = conséquence

Majeure :

L'article 55 de la Constitution prévoit que **les traités priment sur les lois (csq1)** à trois conditions : ratification ou approbation régulière (cd1), publication (cd2) et application réciproque par les autres parties (cd3).

Facultatif = (Le Conseil constitutionnel estime que **la condition de réciprocité ne vaut pas (csq1')** pour les **traités visant à favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit public international (cd 3')** (CC, Décision n°99-408 DC, Traité portant sur la Cour pénale internationale).

Après que le Conseil constitutionnel ait refusé d'assurer le respect de cette primauté (CC, 15 janvier 1975, *IVG*), le Conseil d'État s'est estimé **compétent pour le faire et contrôle ainsi la conventionnalité des lois (csq3)** (CE, 1989, *Nivolo*) **en plus de celle des actes administratifs.**

Toutefois, les requérants ne peuvent **se prévaloir de la primauté d'une règle de droit international que si elle est d'effet direct (csq2)**. A cet égard, deux conditions doivent être réunies : la stipulation **créée des droits pour les particuliers (cd4)** et **ne nécessite pas d'actes complémentaires pour son application (cd5)** (CE, 2012, *Gisti et Fapil*).

Mineure :

La Convention européenne des droits de l'Homme est un **traité régulièrement ratifié par la France en 1974 (cd1)** et **publié au Journal officiel (cd2)**. En tant que traité sur les droits humains, **il est un traité visant à favoriser la paix et la sécurité du monde et à assurer le respect des principes généraux du droit public international (cd 3+ cd3')**.

L'article 8 énonçant que « **toute personne a droit** au respect de sa vie privée et familiale », **la stipulation en cause crée des droits pour les particuliers (cd4)**. Par ailleurs, la précision des conditions de mise en œuvre des ingérences prévues au paragraphe 2 semble montrer que cette stipulation **ne nécessite pas d'actes complémentaires pour son application (cd5)**.

Conclusion :

On en déduit que la Convention européenne des droits de l'Homme **prime sur la loi en droit interne (csq1 + csq1')** et que **son article 8, étant d'effet direct (csq2)**, peut être **utilement invoqué par les requérants devant le Conseil d'État en contestation d'une loi ou d'un acte administratif (csq3)**.

Remarque : c'est à vous qu'il revient de hiérarchiser, de manière pertinente, les conséquences lorsqu'elles s'enchevêtrent. Par ailleurs, pour éviter de cumuler trop d'éléments, il est possible de séparer les questions de droit lorsqu'une question appelle plusieurs problèmes juridiques. Par exemple, pour la question 5 du devoir, il était possible de commencer par l'invocabilité de l'article 8 (l'exemple ci-dessus) en répondant par un premier syllogisme, puis de s'attaquer ensuite à la question de la pertinence de l'article 8 pour le succès du recours de l'association requérante par un second syllogisme. Cela évite de se mélanger les pinces face à la multiplication des conditions/conséquences pertinentes pour résoudre la question qui vous est posée.